1. INTRODUCCIÓN

- **Servicios**: mayor generador de empleo, principal fuente de valor añadido en economías industrializadas, segmento más dinámico del comercio internacional
- Peso en la producción según renta: avanzadas **~70 %**, media **55 %**, baja **44 %**
- Dos motores del crecimiento
  - **Externalización** de actividades antes internas
  - **TIC**: servicios nuevos, fin de barreras de distancia, comercialización internacional
- Cuatro bloques: definición según el SCN, evolución del comercio de servicios, regulación (**GATS/AGCS** y normativa comunitaria), turismo mundial

2. DEFINICIÓN DE SERVICIO EN EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

- **SCN**: marco estadístico de referencia del análisis macroeconómico
- Servicios: actividades que producen algo **intangible, no almacenable, de cierta duración e invisible**, sector terciario
- Heterogéneo: todo lo que no es actividad primaria ni secundaria

2.1. Clasificación según la Contabilidad Nacional del Estado (CNE)

- **De mercado** (destinados a la venta), 10 subsectores
  - Comercio, recuperación y reparación
  - Restaurantes, hoteles y cafés
  - Transporte y actividades conexas
  - Comunicaciones
  - Seguros y crédito
  - Alquiler de bienes e inmuebles
  - Enseñanza
  - Sanidad
  - Servicios prestados a empresas
  - Otros servicios
- **No de mercado**, 4 subsectores
  - Servicios generales de las AAPP
  - Enseñanza pública
  - Sanidad pública
  - Servicio doméstico

2.2. Clasificación según destino

- Servicios de **consumo final**
- Servicios **intermedios** a procesos productivos de otras actividades

2.3. Clasificación según las actividades que los integran

- **Producción**: servicios a empresas y profesionales
- **Distribución**: transporte, comunicación, almacenamiento, comercio

- **Personales**: servicio doméstico, hostelería, esparcimiento, ocio
- **Sociales**: sanidad, educación, asistencia social
- **Públicos**: prestados por las AAPP (justicia, defensa, relaciones exteriores)

2.4. Características del sector servicios

- Gran **heterogeneidad**, dificulta el análisis agregado
- Servicios **no de mercado**: producción sin criterios de precio ni competencia
- Difícil separar servicios integrados en la industria (**outsourcing**)
- Alto ritmo tecnológico, complica valorar cambios de calidad
- Mayor peso de la **economía sumergida**

3. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN INTERNACIONAL DEL COMERCIO DE SERVICIOS

- Hasta los **años ochenta** los servicios eran **bienes no transables**
- Cambio: liberalización comercial y sobre todo **TIC**
- Externalización a países de bajo coste: **India** lidera, **Filipinas** emerge, **call centres** en crecimiento
- Peso actual
  - **Dos tercios** de la producción mundial
  - **~Una cuarta parte** del comercio internacional
  - Exportaciones **x4** en veinte años
- Servicios comerciales OMC: transportes, viajes, servicios relacionados con los bienes, **otros servicios comerciales** (mayor crecimiento)
- Informe Anual OMC 2025 (datos 2024)
  - Viajes **~+13 %**, información **+14 %**, informática **+12 %**
  - Única caída: telecomunicaciones **-4 %**
- Regiones
  - **Europa**, primer exportador en todas las categorías, cuota a la baja por el ascenso de **Asia** (China)
  - **América del Norte**, exportador notable
  - **CEI** y **América del Sur y Central**, cuota reducida o marginal

4. REGULACIÓN DEL COMERCIO INTERNACIONAL DE SERVICIOS

- Liberalización: más competencia, menos precios, mejor calidad
- Sector protegido: **inflación dual** (bienes contenidos por competencia internacional, servicios con precios crecientes), factor desestabilizador
- Instrumentos: **GATS** (OMC) y **Directiva 2006/123/CE** (Bolkestein) en la UE

4.1. El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (GATS/AGCS)

- Primer acuerdo multilateral específico de servicios
- Entra en vigor en **1995**, con el **GATT 1994** y los **ADPIC**
- Objetivo: expansión con transparencia y liberalización progresiva (previsibilidad de normas, apertura mediante rondas)

- **Los cuatro modos de suministro** (art. I)
  - **Modo 1**, transfronterizo: sin desplazar personas
  - **Modo 2**, consumo en el extranjero: se desplaza el consumidor
  - **Modo 3**, presencia comercial: filial, sucursal u oficina de representación
  - **Modo 4**, movimiento de personas físicas: temporal, independiente o empleado de empresa
- **Sectores y clasificación**: 12 sectores básicos
  - Servicios a empresas
  - Comunicaciones
  - Construcción e ingeniería conexos
  - Distribución
  - Enseñanza
  - Medioambiente
  - Financieros
  - Sociales y de salud
  - Turismo y viajes
  - Esparcimiento, culturales y deportivos
  - Transporte
  - Otros no comprendidos
- **Estructura de obligaciones**
  - Generales **incondicionales**, todos los sectores y miembros
    - **Cláusula NMF**, piedra angular, con exenciones (sobre todo acuerdos de integración)
    - **Transparencia**: publicar medidas, notificar al Consejo del Comercio de Servicios, puntos de contacto
  - Generales **condicionales**, solo sectores con compromisos específicos
    - **Reglamentación nacional**: revisión legal de decisiones administrativas
    - **Monopolios**: no actuar contra la NMF
    - **Prácticas comerciales**: cooperar contra las restrictivas
    - **Subvenciones**: consultas con el miembro otorgante
  - **Compromisos específicos**
    - **Acceso a los mercados**: limitaciones posibles (número de proveedores, valor, forma jurídica, capital extranjero)
    - **Trato nacional**: sin discriminación a favor de nacionales
  - Otras disposiciones
    - **Art. V**: acuerdos de integración económica, exención de la NMF. **Art. V bis**: integración de mercados de trabajo
    - **Art. VII**: reconocimiento de formación, títulos y certificaciones
    - **Excepciones**: balanza de pagos, salud pública, orden público, seguridad esencial

4.2. Futuro del GATS: Ronda Doha y acuerdos posteriores

- **Art. XIX**: rondas sucesivas de negociación

- Nuevas negociaciones desde **enero de 2000**, en la Ronda Doha desde **noviembre de 2001**, formalmente abierta
- **Waiver PMA** (Ginebra 2011): preferencias unilaterales a proveedores de PMA sin NMF, prorrogado hasta el **31 de diciembre de 2030**, PMA reclaman mejoras en Modo 4
- **Iniciativa Conjunta SDR** (reglamentación nacional de servicios)
  - Aplicable desde el **5 de julio de 2024**, **72 miembros**, **~90 %** del comercio mundial de servicios
  - Autorizaciones, licencias y cualificaciones transparentes, objetivas, imparciales y no más gravosas de lo necesario
- **CM13** (Abu Dabi, 2024): declaración sobre no discriminación de género en permisos de servicios, primera en la OMC, renueva la moratoria de aranceles al comercio electrónico
- **CM14** (Yaundé, 2026)
  - Sin nuevos compromisos GATS, respalda el SDR
  - Comercio electrónico y moratoria sobre transmisiones digitales sin resolver, trasladados al Consejo General
  - Tensión de fondo: reforma de solución de diferencias y transparencia

4.3. El Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TiSA)

- **2013**: 23 miembros OMC (UE, EEUU, Japón, Canadá, Australia) inician la negociación
- Acuerdo regional con vocación de multilateralizarse
- **21 rondas** hasta noviembre de 2016, en **stand-by**
- UE, uno de los principales impulsores

4.4. La Directiva Bolkestein: Directiva 2006/123/CE

- Marco de **libertad de establecimiento** y **libre prestación de servicios** en la UE
- Principios
  - Separación regulador y regulado
  - Delimitar monopolio natural y ámbitos con competencia
  - Acceso no discriminatorio a redes
  - Acceso al mercado en igualdad para nuevos competidores
  - Refuerzo de la defensa de la competencia
  - **Servicio universal** y su financiación
- **Art. 16**, libre prestación: sin requisitos discriminatorios, injustificados por orden público, seguridad, salud o medioambiente (**necesidad**), ni desproporcionados
- Transposición a España
  - **Ley 17/2009** ("Ley Paraguas"), libre acceso a actividades de servicio
  - **Ley 25/2009** ("Ley Ómnibus"), modifica **47 leyes** sectoriales

5. EL MERCADO ÚNICO DIGITAL Y EL PROGRAMA EUROPA DIGITAL 2021-2027

- **Mercado Único Digital**: mercado interior aplicado al entorno digital

- Dentro de la **Agenda Digital para Europa** (Europa 2020), objetivos de banda ancha: **100 %** cobertura básica, **30 Mbps** para el 100 %, **100 Mbps** para el **50 %** de hogares
- **Estrategia MUD**, 6 de mayo de 2015, tres pilares
  - **Acceso** a bienes y servicios digitales
  - **Entorno** para redes digitales e innovación
  - **Economía y sociedad digitales**
- Logros
  - **Reglamento (UE) 2015/2120**, modificado por **2017/920**: fin del roaming desde el **15 de junio de 2017**
  - **Reglamento (UE) 2017/1128**: portabilidad transfronteriza de contenidos digitales desde el **1 de abril de 2018**
- **Programa Europa Digital 2021-2027**
  - **7.588 millones de euros**
  - IA, ciberseguridad, computación de alto rendimiento, competencias digitales, interoperabilidad
  - Centros europeos de innovación digital
  - Coordinación: **ORECE**

6. EL TURISMO EN EL MUNDO

- **~Un tercio** del sector servicios mundial
- Distribuido también en países en desarrollo: divisas y crecimiento con poca inversión
- **Tourism Towards 2030** (ONU Turismo): **+3,3 %** anual hasta 2030
- **2020**, peor año por la COVID-19
  - **1.000 millones** de viajeros menos, **-74 %**
  - Pérdidas de **1,3 billones de dólares** en exportaciones
  - Asia y Pacífico mayor caída relativa (**-84 %**), Europa mayor absoluta
- Recuperación desde 2022
  - Primer trimestre 2026: **307 millones** de llegadas, **+2 %**
  - Europa más de **130 millones** (**+4 %**)
  - Previsión 2026 rebajada de **3-4 %** a **1-2 %**
- **España**
  - 2019: **2.º** en llegadas (**83,7 millones**) y en ingresos
  - Récord **96,8 millones** en 2025

7. CONCLUSIÓN

- Servicios, eje de las economías contemporáneas
- **GATS** ha avanzado en liberalización progresiva
- **SDR**, certificado en la CM13 (2024), primeras disciplinas multilaterales para reducir costes regulatorios
- Obstáculos: Ronda Doha estancada, TiSA, limitados avances de la CM14 (2026)
- Consenso en servicios más arduo que en mercancías, con proteccionismo y fragmentación